

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	909천원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05. 2019.04.05.	회신기일	2019.07.04. 2019.05.04.

△△△△△사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 설계변경시 신규비목 단가 적용 부적정

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2017년 △△△△△ 구)***청사 정비공사	2017.6.2.~8.10.	238,277,800원	(유)**건설

○ 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며

○ 「공사계약일반조건(기획재정부 계약예규)」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항의 규정에 따르면 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격 등이 다른 경우를 포함한다. 이하 “신규비목“이라 한다)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하며, 발주기관이 설계변경을 요구한 경우 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의“라 한다) 하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하도록 규정하고 있음

- △△△△△사무소는 ‘2017년 △△△△△ 구)***청사 정비공사’의 경우 석면사전 조사비 등 4개의 신규비목을 추가하는 설계변경을 시행하면서 신규비목 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 산정하여야 함에도 설계변경 당시 조사한 견적가 또는 시장조사 가격단가에 낙찰율을 적용하지 않은 금액으로 산정하고 변경계약을 체결하여 준공처리 하는 등 공사비 909천원을 과다 집행함

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 과다 집행된 공사비 909천원 회수

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련